

NADIATUL FARHANA BINTI KAMARUL ZAMAN

LWN.

MOHD FIRDAUS BIN ABDUL RASHID

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 5 April 2021 bersamaan 22 Syaaban 1442H]

[Kes Permohonan No. : 10000-085-0103-2020]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon : Tuan Khairunnas bin Rahmatan daripada
Tetuan Afandi Dahari & Associates.**

Peguam Syarie Responden : tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Semakan terhadap Perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor bertarikh 20 Februari 2019 dalam kes Saman No.: 10400-055-0079-2019.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[3] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Perenggan 11 Arahan Amalan tersebut menyebut bahawa -

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi.

[4] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013], JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015], JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa

faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003 tersebut, iaitu-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[5] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaian kepada Responden pada 12 November 2020 walaupun Responden tidak hadir ke Mahkamah pada tarikh-tarikh sebutan pada 7 Disember 2020 dan 22 Februari 2021 di samping gagal memfailkan Afidavit Jawapan. Oleh itu hujahan Pemohon telah difailkan pada 17 Februari 2021 tanpa apa-apa hujahan balas daripada Responden.

[6] Melalui Afidavit Sokongan, kami dapati bahawa Permohonan ini dibuat setelah berlalunya masa untuk memfailkan semakan iaitu selepas 1 tahun 6 bulan 14 hari atau 562 hari dari tarikh akhir memfailkan semakan iaitu 30 hari dari tarikh keputusan yang diberikan pada 21 Mac 2019. Berdasarkan Afidavit Sokongan Pemohon, alasan untuk Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Semakan adalah seperti berikut -

- i. Pemohon baru sahaja mengambil perintah perceraian sekitar bulan Julai 2020 di kaunter Mahkamah. Setelah mengambil perintah tersebut Pemohon mendapati terdapat kesalahan tarikh pada perintah tersebut iaitu tarikh perceraian Pemohon dan Responden dicatatkan pada 20 Februari 2019 sedangkan tarikh sebenar keputusan kes perceraian pihak-pihak adalah pada 21 Mac 2019.

- ii. Pemohon juga mendapati bahawa terdapat kesalahan pada terma dua (2) perintah tersebut yang menyatakan bahawa “ Mahkamah mensabitkan dengan lafaz talak tersebut maka jatuhlah talak satu kali kedua berjumlah dua talak secara talak raji'ie terhadap Defendan dengan beriddah selama tempoh tiga (3) kali suci mulai hari ini 20hb Februari 2019 ”. Pemohon menyatakan bahawa tarikh sebenar sabit talak kali kedua terhadap Pemohon dan tarikh Pemohon mula beriddah adalah pada 21 Mac 2019 dan bukannya 20 Februari 2019.
- iii. Pemohon telah berhubung dengan Penolong Pendaftar untuk membetulkan semula Perintah tersebut tetapi Pemohon dimaklumkan Perintah tersebut perlu disemak terlebih dahulu sebelum dibuat sebarang pembetulan dan/atau pindaan.
- iv. Penolong Pendaftar seterusnya memaklumkan bahawa tempoh untuk memfailkan semakan telah tamat. Ini adalah kerana Pemohon sepatutnya memfailkan semakan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh yang dinyatakan dalam Perintah iaitu pada 20 Februari 2019 dan tarikh tersebut sepatutnya tidak lewat daripada 21 Mac 2019 ;
- v. Pemohon tidak mengetahui terdapat kesilapan tarikh di dalam Perintah perceraian tersebut sepanjang tempoh 30 hari yang diberikan masa untuk memfailkan semakan iaitu bermula daripada 20 Februari 2019 sehingga 21 Mac 2019 ;
- vi. Pemohon khuatir sekiranya Perintah tersebut tidak disemak dan permohonan pelanjutan tempoh masa memfailkan semakan ini tidak

dibenarkan maka sudah pasti fakta yang dicatatkan bertentangan dengan Hukum Syarak dan menjejaskan hak Pemohon iaitu dari segi pengiraan tempoh iddah Pemohon.

- vii. Pemohon juga yakin hasrat Pemohon untuk menyemak kembali Perintah tersebut tidak akan memudharatkan mana-mana pihak sebaliknya akan memberikan keadilan.

[7] Bagi kes permohonan ini, alasan yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon untuk memfailkan semakan adalah kerana terdapat kesalahan pada terma perintah tersebut. Kami berpendapat kesalahan penulisan pada perintah tidak memerlukan semakan dibuat berdasarkan kepada Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 untuk membetulkan kesalahan tersebut. Ini adalah kerana kesalahan atau kesilapan tersebut tidak melibatkan kecacatan dalam proses perbicaraan seperti yang diperuntukkan di dalam Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 sebaliknya Seksyen 84 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 telah memberi panduan berkaitan perkara ini seperti berikut-

Seksyen 84. Keciciran atau peninggalan

Kesilapan tulisan atau ralat yang berbangkit daripada keciciran atau peninggalan tak sengaja boleh pada bila-bila masa dibetulkan oleh Mahkamah tanpa formaliti.

[8] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa permohonan ini adalah tidak wajar untuk dibenarkan sebaliknya Pemohon boleh terus membetulkan kesalahan tulisan tersebut di peringkat pentadbiran sahaja.

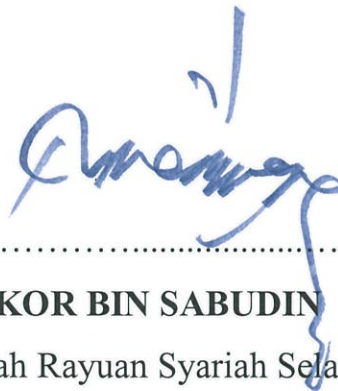
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan dan Hujahan Pihak Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut—

[1] Permohonan Pihak Pemohon **ADALAH DITOLAK**.

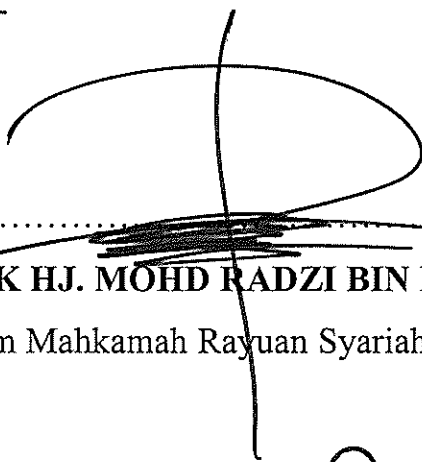
[2] Kesalahan penulisan pada perintah Kes Mal No.: 10400-055-0079-2019 hendaklah diperbetulkan berdasarkan Seksyen 84 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

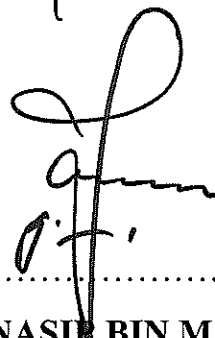


.....
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIR BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor